Die Parol Evidence Rule

Englisches Vertragsrecht | Studienleitfaden | Vertragsurkunde und externe Beweismittel

1. Wenn die Urkunde sämtliche ausdrücklichen Abreden erfasst

Soll eine Urkunde oder eine Gruppe von Dokumenten nach dem Willen der Parteien alle ausdrücklichen Vertragsbestimmungen enthalten, sind externe Beweismittel grundsätzlich unzulässig, wenn sie allein dazu dienen, diese Bestimmungen zu ergänzen, zu ändern oder ihnen zu widersprechen. Dazu zählen mündliche Aussagen ebenso wie frühere E-Mails und Entwürfe.

Eine ausführliche, unterzeichnete Urkunde spricht für Vollständigkeit. Ob sie die gesamte Vereinbarung wiedergibt, entscheidet das Gericht unter Würdigung der dafür erheblichen Beweismittel. Ein Vertrag kann aus schriftlichen und mündlichen Abreden bestehen.

> Entscheidend ist das Beweisziel. Wer belegen will, dass die Urkunde nur einen Teil der Abreden wiedergibt, verfolgt ein anderes Ziel als jemand, der die Bestimmungen einer vollständigen Vertragsurkunde ändern will.

2. Die Auslegung des vereinbarten Wortlauts

Bei der Auslegung kann das Gericht den einschlägigen objektiven Hintergrund berücksichtigen, der beiden Parteien vernünftigerweise zugänglich war. Was in den Verhandlungen gesagt oder getan wurde, bleibt grundsätzlich außer Betracht, wenn daraus die Bedeutung des endgültigen Wortlauts abgeleitet werden soll. Das bestätigt *Chartbrook*.

Eine Vollständigkeitsklausel (*entire agreement clause*) kann bekräftigen, dass die Urkunde alle Abreden enthält, und die Berufung auf frühere Nebenabreden ausschließen. Ihre Wirkung richtet sich nach ihrem Wortlaut. Der Ausschluss der Haftung für eine *misrepresentation* ist gesondert zu prüfen.

3. J Evans und die Zusage der Verladung unter Deck

J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078

Ein Spediteur bewog Evans zur Containerbeförderung, indem er mündlich die Verladung unter Deck zusagte. Ein Container mit einer Maschine wurde an Deck gestaut und ging über Bord. Der Spediteur berief sich auf schriftliche Haftungsbeschränkungen.

Der Court of Appeal hielt die Zusage für bindend. Roskill LJ ging von einem teils mündlichen, teils schriftlichen Vertrag aus. Lord Denning MR stützte sich auf eine eigenständige Zusage neben dem Hauptvertrag. Die Standardbedingungen schützten den Spediteur bei Verletzung dieser Zusage nicht.

Wann andere Beweismittel zulässig sind

1. Drei Beweisziele

Nachweis eines Ortsbrauchs. In *Hutton v Warren* stützte ein landwirtschaftlicher Ortsbrauch den Anspruch des ausscheidenden Pächters auf Vergütung für Saatgut und Arbeit. Der Brauch füllte eine Lücke und war mit den ausdrücklichen Pachtbestimmungen vereinbar.

Berichtigung der Urkunde. Bei einem gemeinsamen Irrtum können frühere Mitteilungen belegen, welchen übereinstimmenden Willen die Parteien nach außen bekundet hatten. Bestand er bei Unterzeichnung fort und wurde er irrtümlich falsch wiedergegeben, kommt eine Berichtigung (*rectification*) in Betracht.

Nachweis einer Wirksamkeitsbedingung. In *Pym v Campbell* belegten mündliche Aussagen, dass die unterzeichnete Vereinbarung erst nach Billigung der Erfindung durch einen bestimmten Ingenieur wirksam werden sollte. Es ging darum, ob der Vertrag bereits bindend geworden war.

2. Anwendung auf einen Wartungsvertrag

Ein Wartungsvertrag regelt Monatsgebühr und Leistungsumfang, enthält aber keine Laufzeit. Vor der Unterzeichnung haben beide Seiten per E-Mail einer Laufzeit von zwölf Monaten zugestimmt. Der Kunde beruft sich auf die E-Mails, um eine Mindestlaufzeit nachzuweisen.

> Zuerst ist zu klären, ob die Urkunde vollständig sein sollte. Erfasst sie nur einen Teil der Abreden, können die E-Mails die gesondert vereinbarte Laufzeit belegen. Sollte die Urkunde alle ausdrücklichen Bestimmungen enthalten, lässt sich aus den früheren E-Mails grundsätzlich keine zusätzliche Laufzeit herleiten. Das Fehlen einer Laufzeit ist im Zusammenhang mit dem Wortlaut, einer etwaigen Vollständigkeitsklausel und den übrigen Beweismitteln zu würdigen.

Ausgewählte Fundstellen

Royal National Lifeboat Institution v Bushaway UKEAT/0719/04 (22 April 2005), [23]-[24]
J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078
Chartbrook Ltd v Persimmon Homes Ltd [2009] UKHL 38, [28]-[48]
AXA Sun Life Services plc v Campbell Martin Ltd [2011] EWCA Civ 133
Hutton v Warren (1836) 1 M & W 466
FSHC Group Holdings Ltd v GLAS Trust Corporation Ltd [2019] EWCA Civ 1361
Pym v Campbell (1856) 6 E & B 370